

Direito Processual do Trabalho

M06 - Processo Judicial Eletrônico e Comunicação Digital

Teoria Completa

BASE COMPLETA | Material principal do módulo

Fontes-base: F26 (Tiago Rabelo, 131 p., principal); F25 (Tiago Rabelo, PDF Sintético, 12 p., complementar); F06 (Gustavo Deitos, 83 p., apoio pontual em prazos e comunicação eletrônica).

1. VISÃO GERAL

O M06 explica como a informatização reorganiza o processo judicial e, em especial, a prática trabalhista em ambiente eletrônico. Não se trata apenas de substituir papel por arquivo digital: mudam o modo de praticar atos, a comunicação, os marcos de tempo, o acesso aos autos, a preservação documental e a interação entre sujeitos e sistemas.

A fonte principal é a **Lei n. 11.419/2006**, estudada em quatro blocos: informatização; comunicação eletrônica; processo eletrônico/autos digitais; disposições gerais e finais.

Ligação com o M5: o M5 conserva teoria geral de atos, termos, prazos, custas e comunicação ordinária. O M06 trabalha apenas a dimensão eletrônica desses fenômenos.

Ligação com módulos seguintes: petição inicial, contestação, audiência, ritos e recursos aparecem aqui somente quando necessários para compreender sua prática eletrônica; o aprofundamento permanece nos módulos próprios.

2. MAPA DO MÓDULO

Conceito e estrutura do processo eletrônico.

Princípios próprios e conexão na Justiça do Trabalho.

Primazia do ato digital e acesso à Justiça.

Lei 11.419/2006: arts. 1º-3º - informatização.

Arts. 4º-7º - comunicação eletrônica.

Arts. 8º-13 - autos digitais, documentos e peticionamento.

Arts. 14-22 - sistemas e disposições gerais.

Prazos e marcos eletrônicos.

Transformação digital, PDPJ-Br e Res. CNJ 420/2021 conforme F26.

Comparativos, fluxos, jurisprudência, revisão e questões.

3. TEORIA COMPLETA

INTRODUÇÃO AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

1. Conceito-chave

Segundo a F26, o processo eletrônico é o processo judicial que tramita em rede mediante arquivos digitais, inclusive audiovisuais, admitindo também elementos físicos quando necessário, com comunicação, armazenamento, consulta e prática eletrônica de atos.

PROCESSO ELETRÔNICO ≠ simples PDF do processo físico.

O processo passa a funcionar dentro de uma estrutura em rede.

2. Finalidade

A fonte relaciona a informatização principalmente a:

celeridade processual;
modernização da prestação jurisdicional;
redução de procedimentos burocráticos;
acesso remoto aos autos;
transmissão imediata de atos e peças;
maior disponibilidade das informações;
racionalização de recursos;
sustentabilidade.

No processo físico, vários atos dependem de intermediações materiais. No ambiente eletrônico, parte dessas etapas pode ser reduzida porque o próprio sistema registra, organiza e disponibiliza atos e documentos.

3. Processo eletrônico × PJe

Processo judicial eletrônico é o fenômeno jurídico-processual de tramitação eletrônica.

PJe é um dos sistemas utilizados para materializar essa tramitação.

Logo:

processo eletrônico = conceito mais amplo;

PJe = sistema/plataforma.

PEGADINHA: não tratar os dois termos como sinônimos absolutos.

4. Aplicação da Lei

A F26 destaca o art. 1º, §1º, da Lei n. 11.419/2006.

A disciplina da informatização é apresentada como aplicável indistintamente aos processos:

civil;
penal;
trabalhista;
juizados especiais;
e em qualquer grau de jurisdição.

PEGADINHA: a existência de exceções específicas à citação eletrônica no processo penal não significa que a Lei n. 11.419/2006 seja inaplicável ao processo penal como um todo.

ESTRUTURA E PRINCÍPIOS

5. Pontos estruturantes destacados pela F26

5.1 Atos processuais

Os atos realizados pelo sistema eletrônico possuem registro, visualização, tramitação e controle eletrônico.

5.2 Meio eletrônico

É ligado ao armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais.

5.3 Transmissão eletrônica

É comunicação à distância mediante redes de comunicação, preferencialmente pela internet.

5.4 Assinatura eletrônica

Os atos processuais eletrônicos são vinculados à identificação eletrônica do signatário. A fonte trabalha certificado digital e cadastro de usuário perante o Poder Judiciário.

5.5 Credenciamento

Para envio de petições, recursos e prática de atos eletrônicos, a Lei disciplina credenciamento perante o Poder Judiciário.

5.6 Segurança da identidade digital

A certificação digital é associada a:

autenticidade;

integridade;

não repúdio.

5.7 Tempestividade eletrônica

A prática do ato eletrônico não fica limitada ao horário de atendimento do fórum. Quando sujeito a prazo, pode ser praticado até as 24 horas do último dia.

6. Princípios do processo eletrônico

A F26 apresenta sete princípios próprios e um tópico específico de conexão na Justiça do Trabalho.

6.1 Princípio da imaterialidade

É a passagem do processo-papel para o processo digital.

A materialidade física deixa de ser elemento indispensável dos autos.

Efeito: consolidação dos autos digitais.

Não confundir: imaterialidade não significa proibição absoluta de documentos físicos. A própria Lei admite autos parcialmente digitais e documentos cuja digitalização seja inviável.

6.2 Princípio da conexão

O processo eletrônico funciona conectado à rede, a outras fontes de informação, bancos de dados e sistemas.

Essa conexão amplia as possibilidades de obtenção de informações relevantes ao processo.

6.3 Conexão na Justiça do Trabalho

A F26 associa o princípio à utilização de informações eletrônicas acessíveis externamente ao processo e relaciona a concepção ao art. 765 da CLT.

Fluxo visual: AUTOS ↔ OUTROS PROCESSOS ↔ BANCOS DE DADOS ↔ INTERNET / SISTEMAS.

6.4 Princípio da instantaneidade

O ambiente eletrônico permite registro praticamente imediato de atos como distribuição, peticionamento, consulta e juntada.

Não confundir:

celeridade = maior rapidez do procedimento;

instantaneidade = possibilidade de realização, transmissão ou acesso imediato ao ato.

6.5 Princípio da hiper-realidade

O ambiente digital amplia as formas pelas quais fatos podem ser apresentados ao processo.

Podem ser incorporados:

imagens;

áudios;

vídeos;

outras formas digitais de representação.

6.6 Princípio da intermedialidade

O meio eletrônico integra diferentes mídias:

TEXTO + SOM + IMAGEM + VÍDEO

Não é simples substituição do papel por documento textual digital.

6.7 Princípio da interação

A F26 relaciona o princípio a uma intensificação do contraditório: partes, magistrado e demais sujeitos podem ter acesso simultâneo e contínuo aos autos.

6.8 Princípio da desterritorialização

A prática eletrônica de atos reduz a dependência da presença física no foro.

Não confundir:

imaterialidade = redução da dependência do papel;

desterritorialização = redução da dependência do local físico.

6.9 Comparativo dos princípios

Princípio	Pergunta-chave
Imaterialidade	O processo precisa existir em papel?
Conexão	Os autos podem dialogar com informações externas?
Instantaneidade	O ato pode chegar e ser registrado imediatamente?
Hiper-realidade	A realidade pode ser reconstruída digitalmente?
Intermedialidade	O processo admite múltiplas mídias?
Interação	O ambiente digital intensifica a participação?
Desterritorialização	A prática do ato depende de presença física?

PRIMAZIA DO ATO PROCESSUAL DIGITAL

7. Primazia do ato digital

A F26 identifica um movimento de preferência pela prática digital dos atos processuais, presente na distribuição, comunicação, consulta, assinatura, armazenamento, tramitação e digitalização.

Regra didática: DIGITAL = preferência estrutural.

Mas: DIGITAL ≠ exclusividade absoluta.

A própria F26 alerta que o meio eletrônico não pode se tornar barreira de acesso à Justiça.

PEGADINHA: trocar “preferencialmente” por “exclusivamente”.

ACESSO À JUSTIÇA

8. Processo eletrônico e acesso à Justiça

Benefícios

acesso remoto;
 redução de deslocamentos;
 maior disponibilidade dos autos;
 maior rapidez;
 novas formas de atendimento;
 digitalização dos serviços.

Riscos

falta de internet;
 dificuldades tecnológicas;
 falta de equipamentos;
 inabilidade digital;
 exclusão de pessoas economicamente vulneráveis.

Consequência: o processo eletrônico não pode se converter em mecanismo de exclusão.

ACESSO À JUSTIÇA ≠ apenas acesso ao sistema.

INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL

9. Art. 1º - âmbito e conceitos

A Lei admite uso de meio eletrônico para:

tramitação de processos;
 comunicação de atos;
 transmissão de peças processuais.

Conceitos que a FCC pode inverter

Meio eletrônico: armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais.

Transmissão eletrônica: comunicação à distância por redes de comunicação.

Assinatura eletrônica: a fonte trabalha duas formas:

assinatura digital baseada em certificado digital;
 identificação mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário.

PEGADINHA FCC: trocar as definições de meio eletrônico e transmissão eletrônica.

10. Certificação digital

A F26 associa o certificado digital a:

autenticidade;

integridade;
não repúdio.

11. Art. 2º - credenciamento

Para envio de petições, recursos e atos processuais em geral, a Lei exige assinatura eletrônica e credenciamento conforme disciplina do órgão competente.

O credenciado recebe registro e meio de acesso vinculado ao sistema.

12. Art. 3º - momento da prática do ato

O ato processual eletrônico é considerado realizado no dia e hora do envio ao sistema do Poder Judiciário, com protocolo eletrônico.

Quando a petição eletrônica cumprir prazo:

tempestiva até as 24 horas do último dia.

Não confundir com fim do expediente ou outros horários.

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

13. Dois modelos que não podem ser confundidos

Diário da Justiça eletrônico - DJe;

intimação eletrônica em portal próprio.

As regras são diferentes.

14. DJe - art. 4º

Os tribunais podem criar Diário da Justiça eletrônico para publicação de atos judiciais, atos administrativos e comunicações em geral.

15. Fluxo do DJe

DISPONIBILIZAÇÃO → primeiro dia útil seguinte = PUBLICAÇÃO → primeiro dia útil seguinte = INÍCIO DO PRAZO

Memorização: **D → P → P**

16. Exemplo

Se a informação é disponibilizada em uma segunda-feira:

segunda: disponibilização;

terça: publicação, se útil;

quarta: início do prazo, se útil.

PEGADINHA: disponibilização não é automaticamente publicação.

17. Intimação via sistema - art. 5º

A intimação eletrônica ocorre em portal próprio para quem estiver cadastrado. Nessa hipótese, dispensa-se a publicação no órgão oficial.

18. Momento da intimação

A intimação é considerada realizada no dia em que o destinatário efetua a consulta eletrônica.

Se a consulta ocorrer em dia não útil, considera-se realizada no primeiro dia útil seguinte.

19. Prazo de 10 dias

A consulta deve ser feita em até **10 dias corridos** contados do envio.

Se não houver consulta, a intimação é considerada automaticamente realizada ao término desse período.

Não confundir

Prazo procedimental: 10 dias corridos para ciência.

Prazo processual: prazo para praticar o ato.

20. Fluxo da intimação via sistema

ENVIO → até 10 dias corridos → consulta ou ciência automática → prazo processual.

21. Situação urgente ou burla ao sistema

Em casos urgentes, de prejuízo ou tentativa de burla, o ato pode ser praticado por outro meio que alcance sua finalidade, conforme determinação judicial.

22. Fazenda Pública

As intimações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, são consideradas pessoais nos termos trabalhados pela fonte.

PEGADINHA: não excluir a Fazenda Pública da comunicação eletrônica.

23. Duplicidade: DJe × portal

A F26 destaca jurisprudência segundo a qual, havendo duplicidade, a intimação eletrônica via portal prevalece para o termo inicial do prazo.

24. Citação eletrônica - art. 6º

A Lei admite citação eletrônica, inclusive da Fazenda Pública, observadas as cautelas do art. 5º e desde que a íntegra dos autos esteja acessível ao citando.

Exceções destacadas pela fonte

processos criminais;

atos infracionais.

PEGADINHA: Fazenda Pública não integra esse rol de exceções.

25. Comunicações entre órgãos

A F26/F25 destacam que cartas precatórias, rogatórias e de ordem devem tramitar **preferencialmente** por meio eletrônico.

Preferencialmente ≠ exclusivamente.

PROCESSO ELETRÔNICO E AUTOS DIGITAIS

26. Art. 8º - autos total ou parcialmente digitais

Os órgãos do Poder Judiciário podem desenvolver sistemas por autos totalmente ou parcialmente digitais.

27. Por que “parcialmente” digital?

Porque nem todo elemento pode ser adequadamente convertido.

Exemplos apontados pela fonte:

grande volume;

ilegibilidade;

plantas;

radiografias;

mídias e materiais incompatíveis com conversão comum.

28. Art. 9º - comunicações nos autos digitais

Nos autos eletrônicos, citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas eletronicamente conforme a Lei.

Quando a comunicação permite acesso à íntegra do processo, é considerada vista pessoal.

29. Impossibilidade técnica

Se for tecnicamente inviável usar o meio eletrônico:

regra eletrônica → problema técnico → ato pelas formas ordinárias → documento físico digitalizado.

30. Art. 10 - peticionamento direto

Podem ser feitas diretamente em formato digital:

distribuição da inicial;

contestação;

recursos;

petições em geral.

A autuação é automática e gera recibo eletrônico de protocolo.

31. Tempestividade

Até as 24 horas do último dia.

32. Indisponibilidade do sistema

Se o sistema do Poder Judiciário ficar indisponível por motivo técnico, o prazo é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.

Não confundir: indisponibilidade oficial do sistema com falha particular de equipamento/conexão do usuário.

33. Art. 11 - documentos eletrônicos

Documentos produzidos eletronicamente e juntados com garantia da origem e do signatário são considerados originais para todos os efeitos legais.

34. Documentos digitalizados

Extratos digitais e documentos digitalizados possuem força probante equivalente aos originais, ressalvada alegação motivada e fundamentada de adulteração.

35. Arguição de falsidade

A arguição de falsidade é processada eletronicamente.

36. Guarda do original

Digitalizar não autoriza automaticamente destruir o original quando a própria Lei exige conservação.

37. Documento de digitalização inviável

Se a digitalização for tecnicamente inviável por grande volume ou ilegibilidade, a fonte reproduz regra de apresentação ao cartório/secretaria em **10 dias** contados da comunicação eletrônica referida pela Lei.

Não confundir com os 10 dias corridos para consulta da intimação.

38. Acesso aos documentos

A F26 incorpora alteração da Lei n. 13.793/2019 e trabalha acesso de advogados aos autos eletrônicos, observadas as regras e restrições de sigilo/segredo de justiça.

39. Art. 12 - conservação dos autos

A conservação dos autos pode ser totalmente ou parcialmente eletrônica.

Os sistemas devem proteger:

acesso;

preservação;

integridade dos dados.

40. Autos suplementares

Nos processos eletrônicos, é dispensada a formação de autos suplementares.

41. Incompatibilidade entre sistemas

Quando autos eletrônicos precisem ser remetidos a órgão sem sistema compatível, a Lei apresenta solução por materialização e prosseguimento conforme disciplina correspondente.

42. Digitalização de autos físicos

A F26 reproduz regra de intimação das partes/procuradores para manifestação quanto à guarda de originais.

Prazo indicado na hipótese do art. 12:

30 dias.

43. Art. 13 - dados e documentos para instrução

O magistrado pode determinar, por meio eletrônico, exibição e envio de dados/documentos necessários à instrução.

44. Art. 14 - sistemas

A F26 destaca que os sistemas devem utilizar, preferencialmente, programas de código aberto e buscar padronização e funcionamento contínuo.

O parágrafo único destaca:

prevenção;

litispendência;

coisa julgada.

DISPOSIÇÕES GERAIS

45. Art. 15 - CPF/CNPJ

A parte deve informar o número de cadastro perante a Receita Federal ao distribuir ação, salvo impossibilidade que comprometa o acesso à Justiça.

46. Art. 16 - repositórios eletrônicos

Livros cartorários e outros repositórios do Poder Judiciário podem ser gerados e armazenados eletronicamente.

47. Art. 18 - regulamentação

Os órgãos do Poder Judiciário regulamentam a Lei, no que couber, no âmbito de suas competências.

48. Art. 19 - convalidação

Atos eletrônicos anteriores à publicação da Lei são convalidados quando atingiram sua finalidade e não causaram prejuízo às partes.

IDEIA CENTRAL: finalidade + ausência de prejuízo.

49. Arts. 20 a 22

A F26 explica que o art. 20 alterou o CPC de 1973 e contextualiza o tema com o CPC de 2015.

Os arts. 17 e 21 são apresentados como vetados.

O art. 22 estabelece vacatio legis de 90 dias.

LACUNA / INCONSISTÊNCIA INTERNA DA F26

Em uma parte resumida da F26 aparece a afirmação de que a Lei teria entrado em vigor em **19/03/2017**.

Em outro ponto da própria F26, ao reproduzir precedente do STJ, consta **19/03/2007**.

Como o M6 deve preservar a fonte e não corrigir silenciosamente:

STATUS: VERIFICAÇÃO FUTURA.

PRAZOS ELETRÔNICOS DO M6

Situação	Regra/prazo
Ato eletrônico sujeito a prazo	até 24h do último dia
DJe	disponibilização → 1º útil: publicação → 1º útil: início do prazo
Intimação via portal	até 10 dias corridos para consulta
Documento de digitalização inviável	10 dias na hipótese trabalhada
Digitalização de autos físicos	30 dias para manifestação sobre guarda de originais
Indisponibilidade oficial do sistema	1º dia útil seguinte à resolução do problema

Apoio específico da F06

A F06 confirma, no recorte utilizado para o M6:

sequência do DJe;

10 dias corridos para consulta no portal;

consulta em dia não útil considerada no primeiro útil seguinte;

realização automática se não houver consulta.

Todo o restante da teoria geral de prazos permanece no M5.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E AUTOMAÇÃO

50. Transformação digital

A F26 relaciona o processo eletrônico a:

automação;

sistemas de gestão;

tramitação digital;

serviços judiciais on-line;

integração tecnológica;

Plataforma Digital do Poder Judiciário;

Justiça 4.0;

novas tecnologias aplicadas ao Judiciário.

51. Digitalização × automação

Digitalização: migração de documentos e fluxos para ambiente eletrônico.

Automação: tarefas executadas ou auxiliadas tecnologicamente com menor intervenção manual.

52. PDPJ-Br

A F26 associa a plataforma à integração, governança, interoperabilidade e disponibilização de soluções comuns.

53. Resolução CNJ n. 420/2021

Segundo a F26, a Resolução impulsiona a transição do acervo físico para o eletrônico e trata de:

- restrição ao recebimento/distribuição de novos casos físicos, com ressalvas indicadas no material;
- digitalização de processos excepcionalmente recebidos em meio físico;
- transformação eletrônica de procedimentos;
- planejamento da digitalização do acervo;
- possibilidade de parcerias para digitalização;
- gestão adequada dos documentos.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A F26 menciona cronogramas que alcançavam 2025.

Não foi verificado nesta fase se houve cumprimento, alteração, prorrogação, revogação ou substituição normativa.

MAPA VISUAL DA LEI 11.419/2006

Capítulo I - arts. 1º a 3º

INFORMATIZAÇÃO

Art. 1º - conceitos + campo de aplicação
 Art. 2º - assinatura + credenciamento
 Art. 3º - momento do ato + protocolo + 24h

Capítulo II - arts. 4º a 7º

COMUNICAÇÃO

Art. 4º - DJe
 Art. 5º - intimação em portal
 Art. 6º - citação eletrônica
 Art. 7º - comunicações eletrônicas entre órgãos

Capítulo III - arts. 8º a 13

PROCESSO ELETRÔNICO

Art. 8º - autos total/parcialmente digitais
 Art. 9º - comunicações nos autos digitais
 Art. 10 - peticionamento + tempestividade + indisponibilidade
 Art. 11 - documentos + originalidade + falsidade
 Art. 12 - conservação dos autos
 Art. 13 - exibição/envio eletrônico de dados

Capítulo IV - arts. 14 a 22

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 14 - sistemas
 Art. 15 - identificação das partes
 Art. 16 - repositórios eletrônicos
 Art. 18 - regulamentação
 Art. 19 - convalidação
 Arts. 20-22 - alterações legislativas / fechamento

COMPARATIVOS PRIORITÁRIOS

Processo físico × processo eletrônico

Físico	Eletrônico
suporte material predominante	autos digitais
presença física mais relevante	acesso remoto
juntada intermediada com maior frequência	peticionamento direto no sistema
horário do protocolo físico	ato eletrônico até 24h do último dia
acesso físico aos autos	consulta eletrônica
comunicação tradicional	comunicação eletrônica

DJe × intimação via portal

DJe	Portal próprio
disponibilização	envio
publicação no 1º útil seguinte	consulta eletrônica
prazo inicia no útil seguinte à publicação	ciência com consulta ou automática
lógica da publicação	lógica da consulta
não há "10 dias para consultar"	há até 10 dias corridos para consulta

Imaterialidade × desterritorialização

Imaterialidade: redução da dependência do papel.

Desterritorialização: redução da dependência do local físico.

Instantaneidade × conexão

Instantaneidade: tempo e imediatidade do ato.

Conexão: integração do processo com redes e outras fontes.

Documento eletrônico × documento digitalizado

Produzido eletronicamente: nasce digital.

Digitalizado: nasceu em outro suporte e foi convertido.

FLUXOS DE PROVA

Prática do ato eletrônico

ATO → ENVIO AO SISTEMA → REGISTRO DE DIA E HORA → PROTOCOLO ELETRÔNICO → EFEITO PROCESSUAL

Comunicação pelo DJe

DISPONIBILIZAÇÃO → PUBLICAÇÃO → INÍCIO DO PRAZO → CONTAGEM

Intimação pelo portal

ENVIO → CONSULTA ou 10 DIAS SEM CONSULTA → CIÊNCIA → PRAZO PROCESSUAL

Indisponibilidade

ÚLTIMO DIA → SISTEMA OFICIAL INDISPONÍVEL → RESOLUÇÃO DO PROBLEMA → 1º DIA ÚTIL SEGUINTE

Documento não digitalizável

DOCUMENTO FÍSICO → DIGITALIZAÇÃO INVIÁVEL → COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA → APRESENTAÇÃO NA SERVENTIA

O QUE DECORAR

Lei 11.419/2006 = quatro capítulos.

Aplicação: civil + penal + trabalhista + juizados, em qualquer grau.

Meio eletrônico ≠ transmissão eletrônica.

Ato eletrônico: dia e hora do envio.

Petição no último dia: até 24 horas.

DJe: disponibilização → publicação → prazo.

Portal: 10 dias corridos para consulta.

Consulta em dia não útil: primeiro útil seguinte.

Fazenda Pública pode receber comunicação eletrônica.

Citação eletrônica: exceções destacadas para penal e ato infracional.

Comunicação com acesso à íntegra: vista pessoal.

Indisponibilidade oficial: prorrogação.

Documento eletrônico: original, observadas garantias legais.

Arguição de falsidade: eletrônica.

Autos: total ou parcialmente digitais.

Autos suplementares: dispensados.

Sistemas: preferencialmente código aberto.

CPF/CNPJ: regra de informação sem impedir acesso à Justiça.

PEGADINHAS DO M6

Processo eletrônico = PJe. **Errado como identidade absoluta.**

Meio eletrônico = comunicação à distância. **Errado.**

Petição eletrônica precisa respeitar horário de expediente. **Errado.**

Data da disponibilização no DJe = data da publicação. **Errado.**

Os 10 dias da intimação eletrônica são prazo recursal. **Errado.**

Fazenda Pública não pode receber citação eletrônica. **Errado.**

Documento digitalizado não tem força de original. **Errado nos termos trabalhados pela fonte.**

Arguição de falsidade deve ser física porque o original era físico. **Errado.**

Todo processo eletrônico precisa ser 100% digital. **Errado.**

Código aberto é obrigatório em qualquer hipótese. **Errado; a fonte usa “preferencialmente”.**

Qualquer falha de internet do advogado prorroga o prazo. **Errado.**

ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

Confundir processo eletrônico com PJe.

Trocar meio eletrônico com transmissão eletrônica.

Contar o prazo do DJe a partir da disponibilização.

Tratar os 10 dias de consulta como prazo processual da manifestação.

Excluir Fazenda Pública das comunicações eletrônicas.

Colocar processo penal inteiro fora da Lei 11.419/2006.

Esquecer que a exceção destacada diz respeito à citação eletrônica penal/infracional.

Limitar protocolo eletrônico ao horário do fórum.

Inventar prazo quando a fonte não fornece.

Tratar “preferencialmente” como “exclusivamente”.

Afirmar que todos os autos precisam ser integralmente digitais.

Tratar problema individual de conexão como indisponibilidade oficial.

Atualizar silenciosamente Resoluções ou procedimentos atuais.

REVISÃO DE 5 MINUTOS

Processo eletrônico é processo judicial em rede, com atos, documentos, comunicações, armazenamento e consulta eletrônicos.

A Lei n. 11.419/2006 divide-se em: **informatização** → **comunicação** → **processo eletrônico** → **disposições gerais**.

Princípios

Imaterialidade: menos dependência do papel.

Conexão: integração com rede e outros sistemas.

Instantaneidade: atos e acesso em tempo imediato.

Hiper-realidade: ampliação da representação dos fatos.

Intermedialidade: múltiplas mídias.

Interação: participação intensificada.

Desterritorialização: menor dependência do espaço físico.

Informatização

Meio eletrônico e transmissão eletrônica possuem conceitos diferentes.

O ato é considerado praticado no dia e hora do envio.

No último dia: **até 24 horas**.

Comunicação

DJe: **disponibilização** → **publicação** → **prazo**.

Portal: **10 dias corridos para consulta**.

Consulta = ciência.

Sem consulta = ciência automática no término.

Citação

Pode ocorrer eletronicamente, inclusive para Fazenda Pública, segundo a disciplina da fonte.

Exceções destacadas: **criminal + infracional**.

Autos digitais

Podem ser totais ou parciais.

Indisponibilidade oficial pode prorrogar prazo.

Documentos

Documento eletrônico com garantia legal: original.

Documento digitalizado: força probante conforme a Lei.

Arguição de falsidade: eletrônica.

Conservação

Autos podem ser conservados eletronicamente.

Dispensa-se autos suplementares.

Sistemas

Devem buscar segurança, integridade, padronização, acessibilidade, funcionamento contínuo e código aberto preferencialmente.

CHECKLIST FINAL

- ☐ Sei explicar o que é processo judicial eletrônico.
 - ☐ Sei distinguir processo eletrônico de PJe.
 - ☐ Sei representar os quatro capítulos da Lei 11.419/2006.
 - ☐ Sei diferenciar meio eletrônico e transmissão eletrônica.
 - ☐ Sei explicar imaterialidade.
 - ☐ Sei diferenciar imaterialidade de desterritorialização.
 - ☐ Sei explicar conexão e sua relevância na Justiça do Trabalho.
 - ☐ Sei explicar instantaneidade.
 - ☐ Sei explicar hiper-realidade, intermedialidade e interação.
 - ☐ Sei dizer quando o ato eletrônico é considerado realizado.
 - ☐ Sei que o peticionamento pode ocorrer até 24h do último dia.
 - ☐ Sei a sequência disponibilização → publicação → prazo.
 - ☐ Sei diferenciar DJe de intimação via portal.
 - ☐ Sei explicar os 10 dias corridos da consulta eletrônica.
 - ☐ Sei identificar a situação da Fazenda Pública.
 - ☐ Sei as exceções destacadas para citação eletrônica.
 - ☐ Sei o que ocorre se houver indisponibilidade oficial.
 - ☐ Sei explicar autos total e parcialmente digitais.
 - ☐ Sei a regra sobre documentos eletrônicos/digitalizados.
 - ☐ Sei que o incidente de falsidade é processado eletronicamente.
 - ☐ Sei que autos suplementares são dispensados.
 - ☐ Sei identificar os principais prazos eletrônicos.
 - ☐ Sei que “preferencialmente” não significa “exclusivamente”.
 - ☐ Não repito a teoria geral de prazos do M5.
-

RELATÓRIO DE FIDELIDADE

F26

Fonte dominante para:

conceito;

estrutura;

princípios;

primazia digital;

acesso à Justiça;

arts. 1º a 22;

comunicações;

autos digitais;

transformação digital;
Resolução CNJ 420/2021.

F25

Usada para:
confirmar estrutura da Lei;
selecionar regras centrais;
consolidar comunicação eletrônica;
apoiar revisão rápida;
identificar pontos de memorização.

F06

Usada somente em:
contagem ligada ao DJe;
intimação em portal eletrônico;
regra dos 10 dias;
efeitos da consulta em dia não útil.

RELATÓRIO DE FRONTEIRAS

M5 × M6

Permanecem no M5

teoria geral dos atos;
teoria geral dos termos;
teoria geral dos prazos;
custas;
notificação ordinária;
edital em geral;
oficial de justiça em geral.

Permanecem no M6

prática eletrônica do ato;
momento eletrônico do protocolo;
DJe;
intimação por portal;
citação eletrônica;
peculiaridades de prazo;
indisponibilidade do sistema;
documentos digitais;
autos digitais.

M6 × M8/M9

Não foi aprofundada teoria sobre requisitos da reclamação, contestação, revelia, audiência ou ritos.

M6 × Recursos

Não foram desenvolvidos cabimento, admissibilidade, preparo ou espécies recursais. Recursos aparecem apenas como atos passíveis de transmissão/peticionamento eletrônico.

LACUNAS / VERIFICAÇÕES FUTURAS

Vigência da Lei - inconsistência interna da F26: 19/03/2017 em um trecho e 19/03/2007 em outro.

Resolução CNJ 420/2021: cronogramas citados alcançam 2025; atualização externa não realizada.

Funcionalidades atuais do PJe: não atualizadas.

Jurisprudência: nenhuma pesquisa externa posterior foi incorporada.

STATUS DO M6

Conteúdo-base OFFLINE: CONCLUÍDO.

teoria estruturada;

Lei 11.419/2006 organizada;

princípios diferenciados;

informatização;

atos digitais;

comunicação eletrônica;

autos digitais;

prazos e marcos;

comparativos;

fluxos;

acesso à Justiça;

transformação digital;

Resolução CNJ 420/2021 dentro dos limites da F26;

revisão rápida;

O QUE DECORAR;

PEGADINHAS;

ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER;

checklist;

relatório de fidelidade;

relatório de fronteiras;

lacunas para auditoria futura.

Nada publicado. GitHub não alterado. Vercel não alterado. BASE COMPLETA não alterada.

FUNDAMENTOS LEGAIS CORRELATOS CITADOS PELA F26

A F26 contextualiza a Lei n. 11.419/2006 com dispositivos do CPC/2015 e da CLT. Estes dispositivos não substituem o eixo da Lei do Processo Eletrônico; funcionam como reforço sistemático.

CPC, art. 194 - sistemas de automação processual

REGRA: os sistemas devem respeitar publicidade, acesso e participação das partes/procuradores e observar garantias de disponibilidade, independência da plataforma, acessibilidade e interoperabilidade, conforme transcrição e explicação da F26.

COMO CAI: banca pode transformar características de segurança/ acesso em exigências inexistentes ou confundir interoperabilidade com exclusividade de um único sistema.

CPC, art. 196 - regulamentação

REGRA: a F26 destaca a competência do CNJ e, supletivamente, dos tribunais para regulamentar prática e comunicação oficial de atos eletrônicos e compatibilidade dos sistemas.

CPC, art. 197, parágrafo único - problema técnico

REGRA: problema técnico do sistema ou erro/omissão do auxiliar responsável pelo registro pode repercutir na análise de justa causa, segundo a contextualização feita pela F26.

CPC, art. 198 - equipamentos aos interessados

REGRA: unidades judiciárias devem manter equipamentos necessários à prática de atos e consulta ao sistema; a F26 relaciona isso à preservação do acesso à Justiça.

CPC, art. 205, §2º - assinatura judicial

REGRA: a assinatura de juízes pode ser eletrônica na forma legal.

CPC, art. 213 - horário do ato eletrônico

REGRA: a prática eletrônica pode ocorrer até as 24 horas do último dia; considera-se o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado.

CPC, art. 224, §1º - indisponibilidade

REGRA: a F26 usa o dispositivo para contextualizar a prorrogação dos marcos quando houver indisponibilidade da comunicação eletrônica nas hipóteses legais.

CLT, art. 765 - conexão na Justiça do Trabalho

A F26 relaciona a ampla direção do processo pelos juízos trabalhistas à discussão sobre o princípio da conexão, especialmente quanto ao acesso a informações úteis ao esclarecimento da causa.

LEI SECA ESTRATÉGICA - LEI 11.419/2006

Dispositivo	Núcleo	Ponto de prova
Art. 1º	uso do meio eletrônico e conceitos	meio eletrônico x transmissão; alcance da Lei
Art. 2º	assinatura e credenciamento	identificação, acesso e credenciamento
Art. 3º	momento do ato	dia/hora do envio; protocolo; 24h
Art. 4º	DJe	disponibilização x publicação x início do prazo
Art. 5º	portal próprio	consulta; 10 dias corridos; ciência automática
Art. 6º	citação eletrônica	Fazenda Pública; exceções penal/infracional
Art. 7º	comunicações entre órgãos	preferência pelo meio eletrônico
Art. 8º	autos digitais	total ou parcialmente digitais
Art. 9º	citações/intimações/notificações	vista pessoal; alternativa por inviabilidade técnica
Art. 10	peticionamento	protocolo direto; 24h; indisponibilidade
Art. 11	documentos	originalidade; força probante; falsidade; preservação
Art. 12	conservação	segurança; autos suplementares; digitalização

Dispositivo	Núcleo	Ponto de prova
Art. 13	dados/documentos	exibição e envio eletrônico para instrução
Art. 14	sistemas	código aberto preferencial; padronização; prevenção/litispêndia/cois a julgada
Art. 15	CPF/CNPJ	exigência sem bloquear acesso à Justiça
Art. 16	repositórios	armazenamento eletrônico
Art. 18	regulamentação	competência dos órgãos do Judiciário
Art. 19	convalidação	finalidade + ausência de prejuízo
Art. 22	vigência	vacatio de 90 dias; data efetiva com divergência interna da F26 a verificar

NORMATIVOS CNJ CITADOS PELA F26

Res. CNJ 121/2010: citada pela fonte ao tratar de consulta pública e divulgação de dados processuais eletrônicos.

Res. CNJ 185/2013: apresentada pela F26 como marco do PJe no contexto da tramitação digital.

Res. CNJ 335/2020: utilizada para explicar PDPJ-Br, governança e integração.

Res. CNJ 337/2020: citada no contexto de videoconferência.

Res. CNJ 354/2020: citada no contexto do cumprimento digital de ato processual e ordem judicial.

Res. CNJ 420/2021: núcleo da conversão/digitalização do acervo físico remanescente, conforme o material.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA: estes normativos são apresentados como descritos na F26. Não houve atualização externa nesta etapa.

JURISPRUDÊNCIA INTEGRADA

Duplicidade de intimações - portal x DJe

Entendimento: a F26 destaca que, em duplicidade de intimação, prevalece a intimação eletrônica pelo portal para o termo inicial do prazo. A fonte cita o AgInt no AREsp 903.091/RJ e, em seu resumo, o EAREsp 1.663.952-RJ (Info 697).

Regra prática: antes de contar o prazo, identifique qual modalidade de intimação rege a ciência no caso concreto.

Como pode cair: alternativa fixa o DJe como marco mesmo quando a fonte indica prevalência do portal.

Instabilidade do sistema eletrônico

Entendimento: a F26 registra, no Info 817, o REsp 2.211.940-DF, segundo o qual a instabilidade do sistema pode ser comprovada posteriormente mediante documento oficial, conforme a síntese da própria apostila.

Regra prática: indisponibilidade deve ser demonstrável; problema particular do usuário não é automaticamente indisponibilidade oficial.

Como pode cair: confundir falha particular de internet/equipamento com indisponibilidade reconhecida do sistema judicial.

Princípio da conexão na Justiça do Trabalho

A F26 utiliza julgados de Tribunais Regionais do Trabalho como exemplos de aplicação do princípio da conexão a informações disponíveis em rede, outros processos e bancos de dados. O módulo preserva a ideia como ilustração da fonte, sem converter esses julgados em regra vinculante geral.

PRAZOS DO MÓDULO

Situação	Prazo / marco	Observação
Ato eletrônico sujeito a prazo	até 24h do último dia	art. 3º e contextualização do art. 10/CPC 213
DJe: disponibilização -> publicação	1º dia útil seguinte	não confundir com o próprio dia da disponibilização
DJe: publicação -> início do prazo	1º dia útil seguinte	sequência D -> P -> P
Portal: consulta	até 10 dias corridos	prazo procedimental de ciência
Documento de digitalização inviável	10 dias	hipótese específica do art. 11 trabalhada pela fonte
Guarda de originais em digitalização	30 dias	hipótese do art. 12 trabalhada pela F26
Sistema indisponível	1º útil após a resolução	indisponibilidade oficial, não falha privada
Res. 420/2021: caso físico excepcional	até 2 meses para digitalização, conforme F26	normativa sem atualização externa nesta etapa
Art. 22	90 dias de vacatio	data de vigência efetiva marcada como verificação futura devido a divergência interna

NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

24 horas: limite do ato eletrônico no último dia.

10 dias corridos: consulta da intimação no portal.

10 dias: apresentação de documento cuja digitalização é inviável, na hipótese estudada.

30 dias: manifestação sobre guarda de originais em digitalização, na hipótese da fonte.

90 dias: vacatio legis do art. 22.

2 meses: digitalização de caso físico excepcional conforme tratamento da Res. 420/2021 na F26.

1º dia útil + 1º dia útil: publicação no DJe e início do prazo.

LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

Vigência da Lei: a F26 apresenta 19/03/2017 em um trecho e 19/03/2007 em outro. Não corrigido silenciosamente.

Resolução CNJ 420/2021: a fonte trabalha cronogramas que chegavam a 2025; situação posterior não foi pesquisada.

Funcionalidades atuais do PJe: não atualizadas externamente.

Jurisprudência posterior: nenhuma atualização fora das fontes validadas.

10 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

A respeito da estrutura da Lei n. 11.419/2006 estudada no M06, assinale a alternativa correta.

- A) A Lei limita-se à digitalização de documentos já existentes em papel.
- B) A Lei é organizada em informatização, comunicação eletrônica, processo eletrônico e disposições gerais/finais.
- C) O processo trabalhista é excluído de sua incidência.
- D) PJe e processo eletrônico são conceitos juridicamente idênticos.
- E) A Lei exige que todos os processos sejam integralmente digitais em qualquer situação.

Questão 2

Assinale a alternativa que diferencia corretamente meio eletrônico e transmissão eletrônica, conforme a fonte.

- A) Meio eletrônico é comunicação a distância; transmissão é armazenamento.
- B) Meio eletrônico é apenas internet; transmissão é qualquer suporte físico.
- C) Meio eletrônico envolve armazenamento ou tráfego de arquivos digitais; transmissão eletrônica é comunicação a distância por redes.
- D) Ambos significam somente assinatura digital.
- E) A Lei não fornece conceitos para essas expressões.

Questão 3

Um advogado transmite petição eletrônica no último dia de prazo. Segundo o núcleo estudado, será tempestiva quando efetivada:

- A) até o encerramento do expediente forense.
- B) até 20h.
- C) até 23h59 exclusivamente, porque a Lei usa essa expressão.
- D) até as 24 horas do último dia, observadas as regras aplicáveis.
- E) somente se protocolada antes da abertura do expediente seguinte.

Questão 4

No DJe, uma informação foi disponibilizada em uma segunda-feira útil. Não havendo feriado ou suspensão, segundo a lógica da Lei trabalhada no módulo:

- A) segunda é publicação e terça inicia prazo.
- B) terça é publicação e quarta inicia prazo.
- C) quarta é publicação e quinta inicia prazo.
- D) a publicação depende de consulta da parte.
- E) o prazo começa dez dias corridos após a disponibilização.

Questão 5

Sobre intimação eletrônica em portal próprio, assinale a correta.

- A) O destinatário possui dez dias úteis para consultar.
- B) Se a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação é considerada realizada necessariamente naquele dia.
- C) Sem consulta no período legal, a intimação nunca se completa.
- D) O período de até dez dias corridos refere-se à ciência, distinguindo-se do prazo processual para manifestação.
- E) A publicação no DJe é sempre obrigatória em paralelo.

Questão 6

A respeito da citação eletrônica segundo a disciplina da fonte, assinale a alternativa correta.

- A) A Fazenda Pública não pode ser citada eletronicamente.
- B) A citação eletrônica pode alcançar a Fazenda Pública, e a fonte destaca exceções para matéria criminal e infracional.
- C) O acesso à íntegra dos autos é irrelevante.
- D) A Lei só admite citação física.
- E) A exceção penal impede a aplicação de toda a Lei 11.419/2006 ao processo penal.

Questão 7

Em relação aos documentos no processo eletrônico, é correto afirmar que:

- A) documento digitalizado jamais possui força probante equivalente ao original.
- B) a arguição de falsidade deve tramitar obrigatoriamente em autos físicos.
- C) documentos produzidos eletronicamente, com garantia de origem e signatário, são considerados originais para os efeitos legais nos termos estudados.
- D) todo original pode ser destruído imediatamente após digitalização.
- E) documento de digitalização inviolável não pode integrar o processo por nenhum meio.

Questão 8

Durante o último dia de um prazo, o sistema oficial do Poder Judiciário ficou indisponível por motivo técnico reconhecido. Conforme a regra estudada:

- A) o prazo sempre preclui, pois a responsabilidade é do usuário.
- B) a parte deve necessariamente apresentar petição em papel no mesmo dia.
- C) o prazo é automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, conforme a fonte.
- D) qualquer oscilação da internet privada gera a mesma consequência.
- E) a indisponibilidade não produz efeito sobre prazo eletrônico.

Questão 9

Sobre a regulamentação do processo eletrônico, considerando a Lei n. 11.419/2006 e a contextualização do CPC utilizada pela F26, assinale a alternativa correta.

- A) Nenhum órgão do Poder Judiciário pode editar regulamentação interna sobre o processo eletrônico.
- B) A regulamentação pertence exclusivamente aos tribunais locais, sem qualquer papel do CNJ.
- C) Os órgãos do Poder Judiciário regulamentam a Lei no âmbito de suas competências, e a F26 contextualiza o CPC com competência do CNJ e atuação supletiva dos tribunais.
- D) A existência da Lei 11.419/2006 impede qualquer regulamentação administrativa posterior.
- E) Somente o Poder Legislativo pode disciplinar aspectos operacionais dos sistemas eletrônicos.

Questão 10

Houve publicação de uma decisão no DJe e também intimação eletrônica via portal. Considerando a jurisprudência destacada pela F26, assinale a correta.

- A) O DJe prevalece sempre, por ser órgão oficial.
- B) A intimação via portal é juridicamente irrelevante quando houver DJe.
- C) Na hipótese de duplicidade tratada pela jurisprudência citada, a fonte destaca a prevalência do portal para o termo inicial do prazo.
- D) A parte escolhe livremente qual data prefere.
- E) O prazo deve ser contado em dias corridos, independentemente da natureza do ato.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa B

Comentário: a estrutura em quatro grandes blocos organiza toda a Lei no material. A principal pegadinha é reduzir processo eletrônico a mera digitalização ou igualá-lo ao PJe.

Questão 2 - alternativa C

Comentário: a fonte diferencia armazenamento/tráfego de dados (meio eletrônico) de comunicação a distância por redes (transmissão). A alternativa A inverte exatamente os conceitos.

Questão 3 - alternativa D

Comentário: o núcleo cobrado é a possibilidade de prática eletrônica até as 24 horas do último dia. A alternativa C é tentadora porque “23h59” aparece em linguagem cotidiana, mas não reproduz a formulação jurídica destacada pela fonte.

Questão 4 - alternativa B

Comentário: segunda = disponibilização; terça = publicação; quarta = início do prazo, supondo dias úteis sucessivos. O erro clássico é igualar disponibilização e publicação.

Questão 5 - alternativa D

Comentário: os 10 dias são corridos e dizem respeito à ciência/consulta, não ao prazo da manifestação. A consulta em dia não útil desloca o momento considerado da intimação para o primeiro útil seguinte, conforme a fonte.

Questão 6 - alternativa B

Comentário: a F26 enfatiza que a Fazenda Pública pode ser citada eletronicamente. As exceções destacadas referem-se ao processo criminal e infracional. A pegadinha é transformar essas exceções em exclusão geral da Lei.

Questão 7 - alternativa C

Comentário: a Lei atribui originalidade aos documentos eletrônicos com as garantias exigidas. Também admite força probante dos digitalizados e processamento eletrônico da falsidade. A destruição imediata do original não é regra geral.

Questão 8 - alternativa C

Comentário: a indisponibilidade técnica do sistema oficial prorroga o prazo segundo a disciplina apresentada. A alternativa D confunde indisponibilidade oficial com falha privada do usuário.

Questão 9 - alternativa C

Comentário: a Lei prevê regulamentação pelos órgãos do Judiciário em suas competências, e a F26 usa o CPC art. 196 para contextualizar o papel do CNJ e a atuação supletiva dos tribunais. A pegadinha é transformar essa competência em exclusividade de um único nível institucional.

Questão 10 - alternativa C

Comentário: a F26 destaca precedentes do STJ sobre prevalência da intimação pelo portal em duplicidade com o DJe. A alternativa A reproduz a pegadinha mais comum.